

共通問題 H25-31

(配点：2)

月 日

月 日

第一審の被告人質問に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 被告人質問については、証拠調べの最終の段階で行うこととされており、検察官の立証が終了する前に被告人質問を実施することは許されない。
- イ. 被告人質問を実施するためには証拠調べの請求や決定を必要としない。
- ウ. 被告人質問を開始するに当たっては、あらかじめ被告人に供述する意思の有無を確かめなければ違法な手続となる。
- エ. 被告人質問においては、まず弁護人が質問し、次いで検察官が質問をするという順番によらなければならない。
- オ. 当事者の質問終了後、裁判長が被告人に対し質問をしなかったとしても、訴訟手続の法令違反の問題は生じない。

1. ア ウ 2. ア エ 3. イ ウ 4. イ オ 5. エ オ

No195	被告人質問	正答率
共通H25-31	正解	79%
	4	

ア 誤っている

311条2項、3項。被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、被告人の供述を求めることができる。このために行われる質問を被告人質問という。そして、被告人質問は、実務上は、証拠調べの最終の段階、すなわち、被告人側の立証段階で行われているが、被告人に供述を求める時期に段階的な制約はないので、検察官の立証が終了する前に被告人質問を実施することも許されている。

イ 正しい

被告人質問（311条2項、3項）は、狭義の証拠調べ、すなわち、証人尋問（304条）と異なることから、証人尋問の場合に要求されている証拠調べの請求（298条1項）や証拠決定（規則190条1項）は必要とされていない。

ウ 誤っている

被告人質問が行われる場合、公判手続においては、冒頭手続の検察官の起訴状朗読後（291条1項）に、被告人に対して黙秘権等の告知（291条5項）がなされているから、個々の質問に先立って被告人に供述する意思を確かめる必要はないとされている。

エ 誤っている

被告人質問について、刑事訴訟法は、条文中、裁判長の行う被告人質問を、陪席裁判官、検察官、弁護人等の行う被告人質問より先に規定している（311条2項、3項）。しかし、実務上は、証人尋問の方法にならった運用がなされており、弁護人が弁護側証人に準ずるような形でまず被告人質問を行い、次いで検察官が反対質問を行い、裁判所が補充質問を行っている。もっとも、検察官が犯罪事実立証のため被告人質問を積極的に求めた場合には、犯罪事実に関する証人と同様、まず検察官が主尋問的な質問を行い、次いで弁護人が反対尋問的な質問を行い、さらに検察官の再主尋問的な質問等が続くという方法を採用することが多く、必ずしも質問の順番が決められているわけではない。

オ 正しい

被告人質問は、実務上、証人尋問の方法にならった運用がなされており、弁護人が弁護側証人に準ずるような形でまず被告人質問を行い、次いで検察官が反対質問を行っている。そして、当事者の質問終了後、裁判所が補充質問を行っている。この裁判所の補充質問は、裁判長の権利であって、義務ではないことから、被告人質問をいかなる事項につきいかなる程度になすべきかは、裁判長の裁量による。そこで、審理の経過に照らし質問の必要がない場合には、裁判長は、補充質問を行わなくても差し支えないのであるから、訴訟手続の法令違反の問題は生じない。

以上により、正しい記述はイとオであり、したがって、正解は肢4となる。